



רשומות

הצעות חוק

הכנסת

5 בפברואר 2024

990

כ"ו בשבט התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה).

40 התשפ"ד-2024

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11) (מתן אישור בידי עובד בריאות הסביבה), התשפ"ד-2024*

תיקון סעיף 6

1. בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, בסעיף 6 -

(1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או עובד בריאות הסביבה";

(2) בסעיף קטן (א) -

(א) האמור בו יסומן כפסקה (1), ובה, במקום "הבקשה" יבוא "בקשה למתן רישיון לראשונה או לחידוש רישיון לאחר העברת מבנה או לאחר תוספת למבנה או לחצרים, פיצול שלהם או הקטנה שלהם";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) לגבי בקשה בנסיבות שאינן מנויות בפסקה (1), לא ייתן המנהל הכללי רישיון אלא לאחר שניתן אישור של רשות הבריאות או של עובד בריאות הסביבה כי אין מניעה למתן הרישיון מבחינת התברואה ומבחינת דרישות החוק האמור באותה פסקה; בסעיף זה, "עובד בריאות הסביבה" - עובד משרד החינוך שהוא בעל כשירות של עובד בריאות הסביבה לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940²;

(3) בסעיף קטן (ב), במקום "תעביר את החלטתה למנהל הכללי" יבוא "או עובד בריאות הסביבה, לפי העניין, יעבירו את החלטותיהם למנהל הכללי או למי שהוא הסמיך לעניין זה".

ד ב ר י ה ס ב ר

החינוך המתבטא בהעברת מבנה מוסד החינוך, או בתוספת למבנה או לחצרים, בפיצול שלהם או בהקטנה שלהם.

לפי המוצע, בכל מקרה אחר שבו נדרש חידוש רישיון, רשות הבריאות או עובד בריאות הסביבה יהיו רשאים לתת אישור שאין מניעה לתת רישיון מבחינת התברואה ומבחינת דרישות חוק האפינפריין. לעניין זה, עובד בריאות הסביבה הוא עובד משרד החינוך שהוא בעל כשירות של עובד בריאות הסביבה לפי תקנות בריאות העם (כשירויות עובדי בריאות הסביבה ואיכות הסביבה ברשויות סניטריות מקומיות ובשירות המדינה), התשנ"ג-1992, שהותקנו לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם, 1940.

לסיום, מוצע לקבוע כי גם החלטה לעניין זה תינתן בתוך חודשים ממועד קבלת העתק הבקשה, וכי ההחלטות כאמור יועברו למנהל הכללי של משרד החינוך או סגנו או למי שהוא הסמיך לכך.

השפעה על זכויות הילד

הצעת החוק נועדה לסייע בצמצום העיכובים במתן רישיונות למוסדות חינוך וכך למנוע פגיעה בזכויות התלמידים הלומדים בהם, והכול בלי לפגוע בהבטחת סביבה בטוחה ובריאה לתלמידי אותם מוסדות.

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

* הצעת חוק מס' 3260/25/פ (מספר פנימי: 2202783); הועברה לוועדה ביום ט"ז בתמוז התשפ"ג (5 ביולי 2023).

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 180; התשע"ח, עמ' 853.

² ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.